

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1850/2531

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

นายมานิตย์ อมตวัฒน์ กับพวก

จำเลย

นายทวีศักดิ์ บุรณะภักดี ทนายจำเลยทั้ง

สาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามได้ยื่นคำร้องฎีกาคัดค้านคำสั่ง(น่าจะเป็นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง) ของศาลชั้นต้นที่สั่งยกคำร้องขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ซึ่งมีสาระทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง เชื่อว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งกลับคำสั่ง ของศาลชั้นต้นได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยร่วมกันและแทนกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็น เงิน 7,224,624.21 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน 7,224,624.21 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลย ทั้งสามไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้แก่โจทก์ไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 1ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ หากยังไม่ครบให้ยึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสาม ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสามฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 226,263,279)

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอฎีกาอย่างคน
อนาถา ศาลฎีกาสั่งยกคำร้อง หากจำเลยทั้งสามประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงิน
ค่าธรรมเนียมมาวางต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วัน (อันดับ 281 แผ่นที่ 2,
อันดับ 300)

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ศาล
ชั้นต้นสั่งยกคำร้อง (อันดับ 303)

ต่อมาจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอขยาย
ระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียม และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับดังกล่าว (อันดับ
306,307)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยทั้ง
สามไม่หาหลักประกันมาวางศาลให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้น
สั่งว่าคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยถูกยกไปตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ (อันดับ
202,223)

คำสั่ง

คดียังไม่มีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้พิจารณา จึงไม่อาจสั่งคำขอทุเลา
การบังคับในระหว่างฎีกาของจำเลยทั้งสามได้ ยกคำร้อง

คดียังไม่มี การสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้พิจารณา จึงไม่อาจสั่งคำขอทุเลา การบังคับในระหว่างฎีกาของจำเลยทั้งสามได้ ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>